RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.600.909 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: KERLY RAISSA TAVARES GARCIA
ADV.(A/S)	: DIONATAN ARRUDA COSTA

Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL. ADMISSÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. (Doc. 78).

O recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF, afirmando, em suma, que:

> No caso dos autos, a impetração de habeas corpus, realizada em 21/04/2025, é voltada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal Nº 0017842-51.2021.8.21.7000/RS, com trânsito em julgado em 24/09/2021 (e-STJ Fl. 108), havendo ainda *habeas corpu*s defensivo impetrado anteriormente e denegado pelo Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 727B-009D-E4BE-71BD e senha 4F33-76EA-D59A-1B61

> Gaúcho em 29/07/2020 (e-STJ Fl. 165).
>
> Nesse caso, ocorrendo o trânsito em julgado, com a formação da coisa julgada, a alteração do que foi decidido não pode ocorrer em sede de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, cumprindo à parte, se for o caso, ajuizar revisão criminal junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
>
> Verifica-se, portanto, que houve ofensa ao princípio do juiz natural, pois o Ministro Relator chancelou manipulação das regras de competência pelo acusado, assistido pela sua defesa, a qual, mesmo após ter seu recurso parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e com trânsito em julgado, buscou a revisão da decisão por meio de *habeas corpus*. (Doc. 84, p 5).

Sustenta, assim, que o STJ realizou o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.

É o relatório necessário. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia:

> DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu habeas corpus para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas da agravada. 2. A agravada foi condenada às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infração aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 727B-009D-E4BE-71BD e senha 4F33-76EA-D59A-1B61

> arts. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar as penas para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a existência de ações penais em andamento pode impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343 /2006. 5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que considera que a mera existência de ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a causa especial de diminuição de pena. 6. Não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração para a causa de diminuição de pena, devendo esta incidir no grau máximo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. 2. **A mera existência de ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a causa especial de diminuição de pena. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,** § 4º. (Doc. 43).

Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 727B-009D-E4BE-71BD e senha 4F33-76EA-D59A-1B61

Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a mera existência de processos em curso não é suficiente para configurar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 727B-009D-E4BE-71BD e senha 4F33-76EA-D59A-1B61